

1502985-77.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... foram averiguar um disque denúncia de tráfico de nº w211233995 no local que fica comunidade conhecida como Vales dos Machados, onde há intenso tráfico de drogas. Chegando no local, por volta das 08h30, na Viela Leonor (referência Rubens Alves Tavares, nº 320, Vale dos Machados, Guarulhos), avistaram 3 indivíduos no local indicado da denúncia, em possível atividade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

5ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502985-77.2021.8.26.0535 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502985-77.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2318934/2021 - 02º D.P. GUARULHOS, 21559287 - 02º D.P.

GUARULHOS, 2318934 - 02º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DAVI BASILIO DE SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Vistos.

DAVI BASÍLIO DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de novembro de 2021, por volta de 08h30min, na Rua Rubens Alves Tavares, 320, Viela Leonor, Vale dos Machados, nesta cidade e comarca de Guarulhos, em concurso com o adolescente Matheus Figueredo de Moraes, traziam consigo, para fins de tráfico, 588 porções de maconha, com peso líquido total de 793,7 gramas, 1.630 porções de cocaína, com peso líquido de 764,3 gramas, 55 porções de cocaína, com peso líquido de 16,6 gramas, 28 porções de crack, com peso líquido de 2,1 gramas, 124 porções de maconha, com peso líquido de 180,5 gramas e 98 porções de cocaína, com peso líquido de 25 gramas, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 22/23 e laudo de constatação

provisória de fls. 37/40) (fls. 114/115).

Acompanha a denúncia o inquérito policial (fls. 01/109).

Antes mesmo de ser notificado, o acusado constituiu defensor e ofereceu defesa preliminar (fls. 117/118).

O acusado foi devidamente notificado (fls. 150/152).

A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2021 (fls. 137/140).

Nesta data, na audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas comuns. Em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, nada foi requerido pelas partes na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal.

Ao final, as partes se manifestaram em alegações finais.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e apreensão de adolescente (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/16), documento disque denúncia (fls. 17/19), auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), fotografias (fls. 24/26, fls. 30/36 e fls. 41/48), laudo de constatação provisória (fls. 37/40), exame químico-toxicológico (fls. 133/136, repetido às fls. 172/174), dando conta de que as substâncias apreendidas tratavam-se de COCAÍNA e TETRAHIDROCANNABINOL (THC), bem como pela prova oral trazida aos autos.

A autoria também é segura e aponta para o acusado, senão vejamos.

O acusado DAVI BASÍLIO DE SOUZA, em solo policial, usou seu direito de permanecer em silêncio e manifestar-se apenas em juízo (fl. 06). Em juízo, o acusado admitiu estar com a sacola com drogas, alegando que iria começar a vender drogas no local, porém disse que foi obrigado. Contou ser usuário de maconha e estava devendo R\$ 1500,00. Para pagar a dívida foi obrigado a vender. Não quis dar o nome da pessoa que o ameaçou por medo de represálias. Trabalhava com o tio e ganhava R\$ 2000,00. Não pagou a dívida porque tinha que pagar o aluguel e sustentar o filho.

Os policiais militares DIOGO SOUZA MAIA e WILSON SIQUEIRA FRANCO, em sede policial, em depoimentos semelhantes, narram que foram averiguar um disque denúncia de tráfico de nº w211233995 no local que fica comunidade conhecida como Vales dos Machados, onde há intenso tráfico de drogas. Chegando no local, por volta das 08h30, na Viela Leonor (referência Rubens Alves Tavares, nº 320, Vale dos Machados, Guarulhos), avistaram 3 indivíduos no local indicado da denúncia, em possível atividade de tráfico, sendo que dois deles depois foram identificados como DAVI BASÍLIO DE SOUZA e o adolescente MATHEUS FIGUEREDO DE MORAIS. Aduz que todos eles correram ao ver a viatura Policial, sendo o maior imputável DAVI abordado próximo ao local. Foi efetuado a busca pessoal nele e foi encontrado com ele uma grande sacola preta contendo 588 porções de substância esverdeada semelhante a maconha de diversos tipos de micro tubos, 1630 porções de substância esbranquiçada semelhante a cocaína de diversos tamanhos de micro tubos, todos embalados e prontos para comercialização, bem como, em suas vestes, a quantia em dinheiro de R\$ 300,00 (trezentos reais), provavelmente oriunda da venda de drogas, bem como uma folha de caderno com anotações e números, que podem indicar contabilidade do tráfico e um celular da marca Motorola, de cor aparentemente azul. Indagado no local, DAVI confessou que estava traficando e creem que a função dele era abastecer o ponto de venda de drogas devido à quantidade de drogas encontrada em seu poder, tendo ele dito que já tinha sido apreendido por roubo enquanto menor e que ganhava de R\$ 300,00 a R\$ 400,00, por dia no tráfico. Elucidam que no local dos quais eles correram também foi encontrado um estojo marrom, contendo em seu interior 55 porções de substância esbranquiçada semelhante a cocaína em invólucros de saquinhos plásticos e alumínio, bem como 28 porções de substância amarelada semelhante a crack, em saquinhos, não sabendo precisar qual dos 3 a portava. Elucidam também foram no encalço dos outros dois indivíduos que também correram, os quais correram pela comunidade, escalaram casas, pularam muros e somente o adolescente MATHEUS foi

encontrado, escondido no interior de uma casa. Efetuada a busca pessoal nele foi encontrado em seu poder duas pochetes, sendo uma da marca Nike, contendo em seu interior 96 porções de substância esverdeada semelhante a maconha em micro tubos e invólucros plásticos, sendo os micro tubos semelhantes aos apreendidos com DAVI, bem com a quantia em dinheiro de R\$ 28, 00 (vinte e oito reais), provavelmente oriunda da venda de drogas. Na outra pochete, também da marca Nike, com inscrição Jordan, em alusão ao grande jogador de basquete, foi encontrado em seu interior 28 porções de substância esverdeada semelhante a maconha, bem como 98 porções de substância esbranquiçada semelhante a cocaína, em micro tubos. Com Matheus ainda foi encontrado um celular da marca Motorola meio roxo. Indagado, MATHEUS também confessou que estava traficando e disse que já tinha sido detido por tráfico uma vez. MATHEUS disse ainda que ganhava de R\$ 400,00 a R\$ 600,00, por dia com a venda de drogas. Como MATHEUS estava com a perna machucada, foi levado ao UPA Paulista, onde teve a perna suturada e foi liberado. Diante dos fatos, deram voz de prisão e apreensão aos agentes e os conduziram até Distrito Policial para que as medidas de Polícia Judiciária fossem adotadas, tendo a Autoridade Policial apreendido as substâncias, a sacola preta encontrada com Davi, a folha de caderno, as pochetes encontradas com Matheus, o estojo encontrado na rua e celulares dos agentes, bem como o dinheiro. Esclarecem que diligenciaram pelo local em busca da possível casa de armazenamento mencionada na denúncia, mas não a encontraram. Aduzem que as drogas foram encaminhadas ao instituto de criminalística e com o resultado tiveram a certeza que as substâncias apreendidas eram drogas. Elucidam que desconhecem escola próxima do local da abordagem (fls. 02/04).

Em juízo, DIOGO SOUZA MAIA, policial militar, relatou que no dia dos fatos foram até o local averiguar denúncia de tráfico. A denúncia indicava que na comunidade Vale dos Machados, mas especificamente na viela Leonor, haveria uma barraco que estaria sendo usado para guarda de entorpecente. Na denúncia foram passadas algumas características da frente do barraco. Disse que a viela Leonor já era um local de tráfico conhecido. Ao ingressarem na viela indicada, avistaram três indivíduos juntos, sendo que dois estavam sentados e o réu estava de pé. Ao verem a viatura, os três correram. Explicou que a viela em questão tinha uma única entrada e se bifurcava em duas vielas. O réu e outra pessoa correram pela viela da esquerda, enquanto um terceiro rapaz correu pela viela da direita. Foi atrás desse terceiro rapaz, mas o perdeu de vista. Ao retornar para viela da esquerda, onde seu parceiro havia corrido, deparou com o acusado já detido. Soube que com ele foi apreendida uma sacola com mais de 1700 porções de cocaína, além de outras porções de maconha e crack, cerca de R\$ 300,00 em dinheiro, um papel com a contabilidade do tráfico e um celular. Pela quantidade de droga com ele apreendida acredita que ele estivesse ali para fazer o abastecimento do ponto. Acredita que o réu teria admitido que estava abastecendo o ponto, porém foi seu parceiro que conversou com ele. Seguiram atrás do outro rapaz que correu pela viela. Ouviram barulho de telhas e lograram deter o segundo rapaz, um menor de idade, escondido em um barraco. Com ele apreenderam duas bolsas com porções de drogas, uma pequena quantia em dinheiro e um celular. Questionado, o menor admitiu que estava realizando o tráfico no local. Não conhecia os indivíduos. Disse que localizaram um barraco que possuía um calabouço como mencionado na denúncia, mas não encontraram drogas no local. A moradora informou que colocou grade no local, para evitar que terceiros usassem o calabouço, pois antes do portão era de livre acesso.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar WILSON SIQUEIRA FRANCO. Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante à colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

“PROVA - Os Agentes Policiais são detentores da mesma presunção de idoneidade de todo cidadão, do que decorre credibilidade de suas afirmações em Juízo, sob juramento, quando prestam depoimentos como testemunhas, sendo certo que, não tendo os Milicianos qualquer razão para acusarem levianamente o réu, não há também

justificativa para ter como inidôneas suas palavras, tão-só e exclusivamente por serem Policiais" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo - Apelação nº 1.125.285/6, Julgado em 10/12/1.998, 7ª Câmara, Relator: S. C. Garcia, RJTACRIM 42/215).

"PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. AUSÊNCIA DE FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE EM PREJUDICAR O RÉU. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE: - OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS DEVEM SER ACEITOS QUANDO NÃO TROUXER, O RÉU, AOS AUTOS, QUALQUER FATO OU INFORMAÇÃO DOS QUAIS SE POSSA INFERIR O INTERESSE DAQUELES EM PREJUDICÁ-LO" (Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo -APELAÇÃO Nº 1.049.549 - DATA JULG.: 02/04/1.997 - RELATOR: A. C. MATHIAS COLTRO - 6ª CÂMARA).

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, STJ, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

"Apelações - Tráfico de drogas - Recursos da defesa e da acusação. Apelos defensivos - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Corréus que apresentaram versões contraditórias, rechaçadas pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, uníssonos durante toda a persecução penal - Depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo, mormente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade (...)" (Apelação nº 0000179-03.2017.8.26.0530, TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Juscelino Batista, j. 20.05.2021).

Pois bem, diante da própria confissão do acusado, acrescida dos depoimentos seguros e harmônicos dos policiais ouvidos na fase policial e em juízo, os quais atestaram categoricamente e de forma uníssona que após receberem denúncia anônima, seguiram para o local indicado e lograram encontrar os entorpecentes apreendidos com o acusado e o adolescente, é de se reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, que DAVI trazia consigo, para fins de tráfico, os entorpecentes apreendidos, não prevalecendo a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

Note-se que não há qualquer razão para duvidar dos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência, os quais não conheciam o acusado e, portanto, não teriam motivos para atribuir-lhe falsamente a prática de crime tão grave, não tendo a defesa trazido qualquer dado concreto que faça concluir pelo contrário.

Além da certeza quanto ao envolvimento do acusado com o entorpecente apreendido, também não há dúvidas de que as substâncias destinavam-se ao tráfico, diante da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos (588 porções de maconha, 1.630 porções de cocaína, 55 porções de cocaína, 28 porções de crack, 124 porções de maconha e 98 porções de cocaína, além de quantia em dinheiro e anotações de venda de drogas), da forma como estavam embalados e separados, das circunstâncias que envolveram a prisão, após tentativa de fuga, com apreensão de quantia em dinheiro e anotações de venda, além do fato do acusado ter admitido tal destino.

De mais a mais, "para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc." (TJRJ AC 1.327/92 Rel. Adolphino A. Ribeiro RDTJRJ 20/310). No mesmo sentido: "Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido (TJSP "RT" 729/542), ou seja, não se exige prova flagrancial do comércio ilícito" (TJDF AC 13.847/94 Rel. Pingret de Carvalho DJU 3, 3.8.94, p.8745).

Insta consignar ainda que o delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, possui tipo multinuclear ou de ação múltipla, visto que a prática de quaisquer dos verbos nucleares do tipo é suficiente para a consumação do

delito.

Oportuno lembrar que: “o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo” (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

Na mesma linha, é o entendimento recente:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. EXASPERAÇÃO DA PENA_BASE. ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. DELITO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E DE IGREJA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive trazer consigo, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. (...) 8. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021) (Grifei).

E ainda: “considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004) (Grifei).

Presente, ainda, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei n.º 11.343/06, uma vez que a prova colhida também evidencia que o acusado praticava o tráfico com o envolvimento do menor Matheus Figueredo de Moraes, tanto que estavam juntos na chegada dos policiais ao ponto de tráfico, sendo que os agentes localizaram com o adolescente duas pochetes contendo o total de 124 porções de maconha e 98 porções de cocaína, além da quantia de R\$ 28,00, conduta que configura a causa de aumento de pena acima mencionada.

O fato do menor já estar ou não corrompido, não afasta a majorante.

Saliento, por fim, que a versão judicial do acusado de que teria agido sob coação moral irresistível não restou demonstrada pela defesa, ônus que lhe incumbia.

Ademais, ainda que se admitisse que o réu estaria devendo o ao traficante, certo é que o réu teria outros meios lícitos de saldar sua dívida, o que afasta, por si só a a excludente em questão.

Desta feita, provada a materialidade e autoria delitiva, bem como estando caracterizada sua culpabilidade, a tipicidade dos fatos, além da antijuridicidade de seu comportamento, é de rigor a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia, até porque as teses fáticas levantadas pelas Defesas em suas alegações finais não prosperaram, eis que desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escorá-las, além de confrontarem com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

Na aplicação das penas, na primeira fase, a despeito da primariedade do acusado (certidão estadual de distribuições criminais de fls. 181), verifico que diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido (588 porções de maconha, com peso líquido total de 793,7 gramas, 1.630 porções de cocaína, com peso líquido de 764,3 gramas, 55 porções de cocaína, com peso líquido de 16,6 gramas, 28 porções de crack, com peso líquido de 2,1 gramas, 124 porções de maconha, com peso líquido de 180,5 gramas e 98 porções de cocaína, com peso líquido de 25 gramas), a variedade e natureza da droga apreendida, sendo parte delas de elevada nocividade e alto poder

viciante (cocaína e crack), autorizam o aumento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei de Tóxicos. Assim, acresço a pena-base de 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nesse mesmo sentido, abarca a jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA. ENTORPECENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente lastreada na quantidade e natureza do entorpecente encontrado em poder do réu - pasta-base de cocaína, de alto poder deletério -, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que afasta a alegação de fundamentação inidônea. 2. Agravo desprovido." (AgRg no RESp 1793804/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (Grifei);

"5. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 6. Hipótese em que as instâncias antecedentes, atentas às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, consideraram a natureza da droga apreendida (cocaína) para fixar a pena-base acima do mínimo legalmente previsto. [...] 11. Habeas corpus não conhecido" (HC 461.769/MS, de minha relatoria, STJ, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) (Grifei).

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se reconhece o alegado constrangimento ilegal se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à quantidade e qualidade da droga apreendida - 2.600g (dois mil e seiscentos gramas) de cocaína - conforme o que preceitua o artigo 42 da Lei nº 11.343/06. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no HC 177.241/RJ, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 15/06/2011).

Na segunda fase, presente as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, assim, retorno ao penas ao mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ausentes circunstâncias agravantes a serem observadas. Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena. Presente, por outro lado, a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado envolveu o adolescente Matheus Figueredo de Moraes na prática do tráfico. Assim, elevo a reprimenda de 1/6 (um sexto), mínimo previsto em Lei, totalizando-as, em definitivo, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Entendo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, que dispõe a respeito da redução da pena nas frações de 1/6 a 2/3 na hipótese do réu ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou estar envolvido com organização criminosa. Pelo que se afere dos autos, resta evidente que o acusado não se trata de pequeno traficante, a quem a Lei pretendeu beneficiar, sendo manifesto que se dedica à atividade ilícita, tanto que do contrário não lhe seria confiada a posse de expressiva quantidade de entorpecente (588 porções de maconha, 1.630 porções de cocaína, 55 porções de cocaína, 28 porções de crack, 124 porções de maconha e 98 porções de cocaína). Aliás, só quem se dedica com afinco a essa ilícita mercancia tem condições de dar vazão a tão significativo estoque e variedade de entorpecentes (cocaína, crack drogas de alta nocividade, além de maconha). Além do mais, os policiais apreenderam com o acusado quantia em dinheiro (R\$300,00), uma folha de caderno com anotações de venda de drogas e um celular. A postura do réu revela planejamento, dolo mais intenso e convicção na prática delitiva, própria de quem

efetivamente a ela se dedica.

Se isso não bastasse, embora primário, afere-se que o réu possui passagem pela Vara da Infância e Juventude por ato infracional equiparado a roubo e teria praticado o crime na companhia de um adolescente (processo de apuração de Ato Infracional n.º 0001161-21.2016.8.26.0540, conforme certidão estadual de distribuições de ações da Infância e Juventude Infracional de fls. 83), o que denota envolvimento e dedicação de DAVI a atividades criminosas e afasta a aplicação da causa da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06. O valor do dia-multa, ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no seu valor unitário mínimo, devidamente atualizado, conforme o prescrito no artigo 38 e seus parágrafos da Lei 6368/76. (O art. 38 da Lei Antitóxicos não foi derogado pela reforma penal de 1984 - TJSP, Tacrim 147.227, Rel. Des. Dante Busana, JTJ, 150/288).

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra adequada para a ressocialização do agente, nem admissível face à quantidade de pena aplicada.

O regime inicial para o cumprimento de pena para o acusado é o FECHADO, justificável não só ante a latente gravidade do crime, fomentador de tantas outras práticas ilícitas como também pelo fato de os demais regimes não se mostraram adequados para a ressocialização do réu. Além do mais, diante das circunstâncias do caso concreto, com envolvimento de menor, entendo que a fixação de regime mais brando seria um estímulo a reiteração de práticas ilícitas, além de ser vedado em razão da hediondez da conduta.

Deveras, não se mostra adequado, in casu, regime mais brando, afigurando-se oportuno citar, a respeito as seguintes jurisprudências:

“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP. AP 0057527-71.2011.8.26.0050. Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Marco Antonio Marques da Silva. Data do julgamento: 27/06/2013).

Ademais, ainda que a Lei nº 12.736/12, que alterou a redação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, preveja o cômputo da prisão provisória, uma vez fixado o regime inicial de cumprimento de pena a partir dos critérios de individualização, a análise dos elementos objetivos e subjetivos, que dizem com a progressão, estranhos a este juízo de conhecimento, são de competência do juízo das execuções criminais, não prosperando a análise, neste momento.

Diante da gravidade do delito cometido pelo réu DAVI, o regime de pena imposto por lei, o fato do acusado ter permanecido preso durante todo o processo, não poderá recorrer em liberdade, afora tratar-se de imposição legal, nos moldes do artigo 44 da Lei nº 11.343/06. O contexto fático no qual foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não se alterou. É dizer, os pressupostos fáticos e jurídicos que ensejaram a cautelar de restrição da liberdade do réu subsistem. Ficam inclusive reforçados com a condenação, submergindo a necessidade de segregação para resguardar a ordem pública e garantir a futura aplicação da lei penal.

No sentido exposto, Julio Fabrini Mirabete (Código de Processo Penal Comentado, 6ª Edição, RT, p. 590), in verbis: “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança

da atividade jurisdicional”.

Ainda, no entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no artigo 312 do CPP, temos que: “Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social.” (in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p. 590).

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR DAVI BASÍLIO DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06, ao cumprimento de 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial FECHADO, além do pagamento de 583 (QUINHENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, fixados no mínimo legal. O réu Davi não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o acusado no local onde estiver preso.

Considerando a relação do dinheiro apreendido nos autos (auto de exibição e apreensão - fls. 22/23) com o tráfico ilícito de entorpecentes, determino o seu perdimento em favor da União, autorizando a transferência dos valores para a conta bancária especial mantida pela Secretaria Nacional Sobre Drogas. Com o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial a fim de que providencie a sua transferência, imediatamente.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos da lei. Defiro ao acusado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A cobrança da taxa estará prescrita decorridos cinco anos do trânsito em julgado da sentença. Antes, porém, fica suspensa a exigibilidade da cobrança, salvo comprovado que o acusado tem condições de pagá-la, sem prejuízo de seu sustento, nos termos do artigo 12, da Lei 1.060/50.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu.

P.I.C.

Guarulhos, 10 de fevereiro de 2022.

PRISCILA DEVECHI FERRAZ MAIA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA